LAVOROFACILE

# Diffida e Messa in Mora per il TFR

Sollecito formale per il mancato pagamento del TFR, con interessi legali e rivalutazione monetaria

Documento pronto da compilare — stampa, compila, invia.

## MODELLO 3: DIFFIDA AD ADEMPIERE E COSTITUZIONE IN MORA PER MANCATO PAGAMENTO TFR

LavoroFacile — Strumenti e Modelli Pronti per i Lavoratori

### ISTRUZIONI:

Questo documento è una formale DIFFIDA AD ADEMPIERE e COSTITUZIONE IN MORA (art. 1219 c.c.).
Da inviare quando sono trascorsi i termini contrattuali (di solito 30 o 45 giorni dalla fine del rapporto) e l'ex datore di lavoro non ha ancora accreditato il TFR né consegnato il prospetto.
Invio consigliato: TRAMITE PEC (Posta Elettronica Certificata) o RACCOMANDATA A/R.
Ha valore legale immediato e fa decorrere gli INTERESSI LEGALI e la RIVALUTAZIONE MONETARIA
a favore del lavoratore ai sensi dell'art. 429, comma 3, del Codice di Procedura Civile.

Spett.le Azienda:
[Ragione Sociale Ex Datore di Lavoro]
Indirizzo: [Via / Piazza, Civico, CAP, Città]
Alla c.a. del Legale Rappresentante

Inviata tramite PEC all'indirizzo: [indirizzo-pec-azienda@pec.it]
oppure Raccomandata A/R

Luogo e Data: [Città], [Data]

Oggetto: FORMALE DIFFIDA AD ADEMPIERE E COSTITUZIONE IN MORA (ex art. 1219 c.c.) per omesso
pagamento del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) e competenze di fine rapporto.

Io sottoscritto/a:
Nome e Cognome: [Il tuo Nome e Cognome]
Codice Fiscale: [Il tuo Codice Fiscale]
Residente a: [Città e Indirizzo completo]
Recapito telefonico: [Tuo Numero] - Email/PEC: [Tua Email o PEC];

### PREMESSO CHE

1. In data [Data fine rapporto, es. 31/07/2026] si è definitivamente risolto il rapporto di lavoro subordinato intercorso con codesta spettabile società, regolato dal CCNL [es. Metalmeccanico / Terziario e Commercio / Chimico / Turismo];
2. Ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile e delle vigenti disposizioni del CCNL di categoria, il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e le relative competenze di chiusura (ratei di tredicesima/quattordicesima, indennità ferie e permessi non fruiti) avrebbero dovuto essere liquidate e accreditate entro il termine perentorio di [es. 30 giorni / con la busta paga del mese successivo];
3. Ad oggi, a distanza di oltre [Numero giorni o mesi trascorsi, es. 45 giorni] dalla cessazione del rapporto di lavoro, codesta società non ha provveduto né al bonifico delle somme dovute, né alla consegna dell'ultimo prospetto paga/cedolino riepilogativo, nonostante

i precedenti solleciti informali;

## TUTTO CIÒ PREMESSO

costituisco formalmente in MORA codesta spettabile società ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 del Codice Civile, e contestualmente

## VI DIFFIDO FORMALMENTE AD ADEMPIERE

entro e non oltre il termine perentorio di GIORNI 7 (SETTE) dal ricevimento della presente, provvedendo all'integrale corresponsione a mio favore di:
a) Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) netto spettante;
b) Competenze accessorie di fine rapporto maturate e non corrisposte;
c) Maggiorazione per interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429, comma 3, c.p.c., calcolati dal giorno della maturazione del diritto sino al giorno del saldo effettivo.

Le predette somme dovranno essere accreditate mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate:
IBAN: [Il tuo codice IBAN completo]
Intestato a: [Tuo Nome e Cognome]
Banca: [Nome della tua Banca]

## AVVERTENZA:

Decorso infruttuosamente il termine assegnato di 7 giorni, mi vedrò costretto/a, senza ulteriore preavviso, ad adire la competente Autorità Giudiziaria tramite il mio legale di fiducia ovvero mediante ricorso per DECRETO INGIUNTIVO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ex artt.
633 e segg. c.p.c., con conseguente aggravio a Vostro totale carico di tutte le spese legali, interessi di mora e oneri di giudizio.

Distinti saluti.

Firma del Lavoratore:

_____
[Tuo Nome e Cognome]